

จากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับมอบงานในกรณีนี้ จึงชอบแล้ว สำหรับกรณี ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ส่งมอบพื้นที่เป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้า นั้น เห็นว่า ตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า เมื่อเริ่มอายุสัญญาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ทำหนังสืออุทกคดีที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ และได้ทำ หนังสือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเองที่เข้าดำเนินการ ก่อสร้างจนกระทั่งเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงทำนา และเจ้าของที่ดินเดิมมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดิน ดังกล่าวเพื่อประกอบเกษตรกรรม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีนำดินที่ขุดได้มาวางระเกะระกะ บนฝั่งริมลำห้วยที่ประชาชนใช้สัญจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ข้อกล่าวอ้าง ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๑)

๑.๔ การเลิกสัญญาทางปกครอง

สำหรับการเลิกสัญญานั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สัญญาระงับหรือสิ้นไป ซึ่งการจะเลิกสัญญาได้ต้องปรากฏว่าก่อนเลิกสัญญานิติสัมพันธ์ตามสัญญานั้นจะต้องยังมีอยู่ และสมบูรณ์ทุกประการ กล่าวคือ สัญญาดังกล่าวต้องเกิดจากเจตนาหรือความประสงค์ ที่คู่สัญญาต้องการจะสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีอิสระเสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ การกระทำ และด้วยวิธีการตามที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น เมื่อเกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นแล้ว จึงมีความผูกพันแน่นหนาเสมือนเป็นกฎหมายที่คู่สัญญาสร้างขึ้น มาบังคับระหว่างกัน จึงไม่อาจที่จะเลิกหรือทำให้สัญญาระงับไปโดยอำเภอใจของ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ทั้งนี้ การเลิกสัญญาอาจกระทำได้ ๓ วิธี ด้วยกัน^{๓๑} คือ

^{๓๑} ศนันทกรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๔๑๓.



(๑) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสัญญาที่ได้ทำขึ้นแล้วนั้น ไม่ควรที่จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะเหตุผลบางประการที่คู่สัญญามีร่วมกัน จึงตกลงกัน เลิกสัญญา อันเป็นลักษณะของการทำนิติกรรมใหม่เพื่อระงับสิทธิหรือระงับนิติสัมพันธ์เดิม

(๒) โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องการหรือเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างกันนั้น ไม่อาจดำเนินต่อไปหรือไม่อาจรักษาไว้ได้ต่อไป จึงทำคำเสนอขอเลิกสัญญาไปยัง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าเห็นพ้องต้องตรงกัน และมีการสนองตอบรับกลับมา ก็มีผล เป็นสัญญาที่มีลักษณะของการระงับนิติสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกับการครั้งแรก และเนื่องจากกรณีนี้เป็นการทำสัญญาที่จะเลิกสัญญา จึงอาจใช้วิธีการในการก่อสัญญา แบบปกติได้ หรืออาจจะสนองรับคำเสนอบอกเลิกสัญญากันโดยปริยายก็ได้

(๓) การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย ซึ่งการเลิกสัญญาด้วยวิธีนี้จะเกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๓.๑) คู่สัญญาฝ่ายที่จะขอเลิกสัญญาต้อง “มีสิทธิในการเลิกสัญญา” โดยสิทธิในการเลิกสัญญานี้อาจมีที่มาจาก

(ก) ข้อสัญญา กล่าวคือ ได้มีการระบุไว้ในสัญญาที่จัดทำขึ้นว่า ถ้ามีการผิดสัญญาหรือมีการไม่ชำระหนี้โดยอย่างหนึ่งของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ สิทธิเลิกสัญญานี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ใน สัญญาเดิมอันเป็นสัญญาก่อนนี้ แต่จะทำสัญญากันใหม่ภายหลังเพื่อกำหนดสิทธิ เลิกสัญญาก็ได้

(ข) บทบัญญัติของกฎหมาย กล่าวคือ ในกรณีที่มีได้มีการระบุ ไว้ในสัญญาโดยเฉพาะเจาะจงว่าถ้ามีการผิดสัญญาของฝ่ายหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลิกสัญญา ได้สิทธิในการเลิกสัญญาก็อาจเกิดขึ้นได้จากบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น สิทธิในการ บอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ตามเวลาในกรณี ที่เวลาเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๓๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเพราะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยโดยโทษลูกหนี้ได้ตาม มาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น



ในส่วนของสัญญาทางปกครองนั้น การใช้สิทธิเลิกสัญญายังมีหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในกรณีดังต่อไปนี้^{๓๒}

(๑) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้เอง

(๒) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครองอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการขยายอำนาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองมาใช้ ดังนั้น หลักการใช้อำนาจเลิกสัญญาฝ่ายเดียว โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนปราศจากความผิดนี้ จะต้องมีความจำเป็น เช่นเดียวกับการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญานั้นเอง และเมื่อเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาฝ่ายปกครองต้องชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

นอกจากนี้ เหตุในการบอกเลิกสัญญายังได้กำหนดไว้ตามข้อ ๑๓๗^{๓๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยว่า ส่วนราชการคู่สัญญาต้องพิจารณาว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ และการเลิกสัญญานั้นจะต้องเป็นไปเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไปด้วย

สำหรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการเลิกสัญญาทางปกครองนั้น มีกรณีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

^{๓๒} ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๕๙.

^{๓๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป



๑.๔.๑ การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่นำเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๑) การทำสัญญาจ้างให้ก่อสร้างนั้น ย่อมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่องานแล้วเสร็จ แต่สำหรับงานก่อสร้าง ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนาน ย่อมมีการแบ่งจ่ายเงิน ค่าจ้างเป็นงวดเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้รับจ้าง ดังนั้น ในกรณีที่ ผู้รับจ้างส่งงวดงานก่อสร้างล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้างเอง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีไม่ได้หมายความว่า ผู้ว่าจ้างจะไม่ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ แต่การ ไม่ส่งมอบงวดงานตามกำหนดดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ว่าจ้างสามารถนำมา ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ว่าผู้รับจ้างจะสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน กำหนดระยะเวลาได้หรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในขณะที่พ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับ ตามสัญญาเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงมีเหตุให้นำเชื่อว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา การบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง จึงชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญาแล้ว

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ฝึกอบรมและหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาที่ทำไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลาในสัญญา โดยงานก่อสร้างดังกล่าวมีกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๖ งวด แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๕ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ยังก่อสร้าง อาคารดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือเรียกค่าปรับตามสัญญา ในอัตราวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง



ต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จังหวัดยะลาและศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยะลาจึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังได้หยุดดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อยมาจนจังหวัดยะลาได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ กับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารต่อและรับเอางานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เจตนาถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญ การบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างต่อไป นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการทำสัญญาจ้างให้ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่องานแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานย่อมต้องมีการแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี จึงมีการกำหนดงวดงานว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในขั้นใดก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามปริมาณงานที่ได้กระทำ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี และโดยทั่วไปแล้ว งวดงานที่กำหนดจะต้องมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนของการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีส่งงวดงานก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนด จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี และมีได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญาในทันทีที่จะเป็นการไม่ยึดถือเอาระยะเวลาที่กำหนดให้ก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ แต่การไม่ส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาได้หรือไม่ ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิก



สัญญาเป็นวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จเป็นเวลาถึง ๑๗๖ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับตามสัญญาวันละ ๘,๐๕๑.๔๓ บาท จึงเป็นกรณีที่จะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๓๘^{๓๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ พฤติการณ์ในการหยุดงานของผู้ฟ้องคดียังเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีอยู่ในสัญญาจ้าง อันเป็นเหตุให้น่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อกำหนดตามสัญญาแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๑/๒๕๔๙)

๒) กรณีที่เอกชนผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ให้โอกาสโดยการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างออกไปถึง ๒ ครั้ง โดยไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพื่อให้เอกชนผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการที่เอกชนผู้รับจ้างไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามสัญญา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามคำขอและใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับเอกชนผู้รับจ้าง จึงชอบแล้ว

ในคดีที่เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง โดยได้ตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดจำนวน ๑๓ งวด และมีข้อกำหนดในสัญญาว่า ผู้ฟ้องคดี

^{๓๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น



ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำเนินงานตามสัญญานั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบเนื้อความตามสัญญาดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับดำเนินการตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดการทำงานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเพิ่งจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้บอกเลิกสัญญา แต่ยังคงให้ผู้ฟ้องคดีทำงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มต่อไป ต่อมาปรากฏว่าในระหว่างการทำงานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ดังกล่าว ดิ่งบริเวณที่ก่อสร้างเกิดยุบตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติของสำนักงบประมาณที่ให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างออกไปจนถึงภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๓๐๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยระบุว่า หากไม่สามารถออกแบบแนวตลิ่งซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของแผนที่เสนอภายใน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเลิกสัญญาได้ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งเกี่ยวกับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างออกไปอีก ๒๔๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้เสนอแผนปฏิบัติการตามสัญญาอีก แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่เสนอไว้ในแผนงานนั้นเช่นเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญา และทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ



หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาดำเนินการตามสัญญาต่อไป นั้น จากพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ส่งผลให้การส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ เกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ซึ่งแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่แจ้งบอกเลิกสัญญาแต่ได้ให้โอกาสทำงานจ้างในงวดที่ยังคงเหลือ อีกทั้งยังได้เสนอเรื่องขออนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้างออกไปถึง ๒ ครั้ง เป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ๕ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เร่งรัดเข้าทำงาน กลับปล่อยให้ระยะเวลาคงเหลือลดน้อยลงจนกระทั่งไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน ผู้ฟ้องคดีจึงยอมไม่อาจทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๕๐)

๓) กรณีที่เอกชนผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเมื่อเหลือเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งในสี่ของระยะเวลาทั้งหมดตามสัญญาและหยุดพักงานโดยไม่มีสาเหตุ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบ ผู้ว่าจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

ในคดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน โดยข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้างกำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้างกำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ



ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งเข้าปฏิบัติงานและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากนั้นได้มีการพักงานโดยไม่ทราบสาเหตุหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา มิฉะนั้นจะแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงาน และอาจจะต้องเสียค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาก็ได้มีการพักงานโดยไม่ทราบสาเหตุอีก จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับผิวถนนและได้เสนอตารางการทำงานต่อหัวหน้าส่วนโยธาว่าจะทำงานตามสัญญา โดยจะเริ่มงานในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่ผู้ควบคุมงานได้แจ้งด้วยวาจาว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการและจะบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับแจ้งตอบกลับมาว่า เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง ๑๐ วัน ขอให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีและต่อนายอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งนายอำเภอดอยสะเก็ดมีหนังสือแจ้งกลับมาว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครอง คู่กรณีต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งก่อนการฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญา และชดเชยค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งให้หน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคาและทำสัญญาจ้างเหมากับผู้ฟ้องคดี ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สัญญาเป็นเครื่องมือในการมอบอำนาจและหน้าที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ความผูกพันระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างดังกล่าว และมีผลผูกพันให้ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาซึ่งเป็น



ขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญา อันเป็นการใช้สิทธิในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ตามข้อกำหนดในสัญญา จึงไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง และไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับการพิจารณาว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญา ทั้งข้อ ๕ ก. และข้อ ๕ ข. แล้วจะเห็นได้ว่า ต่างเป็น ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มทำงานและกำหนดเวลางานแล้วเสร็จ รวมทั้งสิทธิของ ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา โดยตามข้อ ๕ ก. ใช้สำหรับการจ้างที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ แผนงานแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและเวลาที่ใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จมาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาจนเป็นที่พอใจ เพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างทราบ ต่อไป ส่วนตามข้อ ๕ ข. นั้น ใช้สำหรับการจ้างที่มีการระบุวันที่ต้องเริ่มทำงานและวันที่ ต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไว้ชัดเจนในสัญญา จึงเห็นได้ว่าข้อกำหนดทั้งสองประการ ดังกล่าวเป็นการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาที่ขัดแย้งกันเอง เนื่องจากการนำ แบบมาตรฐานของสัญญาที่ทางราชการกำหนดไว้มาใช้โดยไม่ได้อ่านหรือตัดทอน ข้อกำหนดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหนังสือ อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีซึ่งระบุว่า สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาระหว่าง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีสามารถ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้าง ประกอบกับ ตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีก็อ้างว่าได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าใจผิดหรือสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ทั้งสองประการดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ วัดสถานที่ที่จะทำงานเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ แต่หลังจากนั้นไม่ได้ลงมือทำการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน เพียงแต่มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งขอเข้าปฏิบัติงานและแจ้งชื่อ ผู้ควบคุมงาน รวมทั้งมีหนังสือแจ้งขอให้นำเครื่องจักรเข้าทำงานเท่านั้น จนกระทั่งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเหลือระยะเวลาทำงานตามสัญญาอีกเพียง ๑๐ วัน ผู้ฟ้องคดี เพิ่งเริ่มลงมือทำงานโดยการนำเครื่องจักรเข้าไปปรับปรุงถนน พร้อมกับได้ส่งตาราง การทำงานให้หัวหน้าส่วนโยธา โดยระบุว่าใช้เวลาในการทำงานเพียง ๗ วันเท่านั้น



ทั้งที่กำหนดเวลาทำงานตามสัญญามีระยะเวลาถึง ๔๕ วัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยวิญญูชนทั่วไปแล้วก็น่าเชื่อว่าระยะเวลาที่เหลือในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งในสี่ของระยะเวลาทั้งหมด แต่จำนวนงานที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมมีถึงจำนวนร้อยละร้อยของจำนวนงานทั้งหมด จึงน่าจะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้างที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีดุลพินิจในการเลือกให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อ ซึ่งหากทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดอาจใช้สิทธิเรียกค่าปรับ หรือการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ตาม ย่อมเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่จะเลือกใช้ทางใดก็ได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗/๓/๒๕๕๐)

๑.๔.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยอ้างความบกพร่องในการแสดงเจตนาทำสัญญา

ถ้ามีการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิด ไม่ว่าจะการแสดงเจตนาสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม สำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม สำคัญผิดในเนื้อหาของนิติกรรมประการอื่น หรือสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งโดยปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ถ้าความสำคัญผิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แสดงเจตนาที่แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดเช่นนั้นแล้ว ผู้แสดงเจตนาคนนั้นจะเอาความสำคัญผิดของตนมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้^{๓๔} เช่น กรณีการบอกเลิกสัญญาของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างโดยอ้างความสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

^{๓๔} อัครวิทย์ สุมาวงศ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๓.



หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะนำความบกพร่องของการแสดงเจตนาทำนิติกรรมสัญญาอันเนื่องมาจากการสำคัญผิดในคุณสมบัติของคู่สัญญามาเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อความบกพร่องดังกล่าวมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ไม่เช่นนั้นย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการสอบราคาได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในท้องถิ่น กับองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินงานก่อสร้างภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดรายแรกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคามาต่อรองราคาและทำสัญญาจ้างโดยไม่มีการสอบราคาใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างคนใหม่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้ทำผิดสัญญาและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา การยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ตนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ว่าจ้างทำสัญญาจ้างโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ถือเป็นการสำคัญผิดในสาระสำคัญของการทำนิติกรรม ซึ่งส่งผลให้สัญญาจ้างนั้นตกเป็นโมฆียะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๗^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หากความสำคัญผิดดังกล่าวเกิดจากความ

^{๓๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น



ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ว่าจ้างเอง ผู้ว่าจ้างย่อมไม่อาจถือเอาเหตุแห่งความสำคัญผิดดังกล่าวมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตน ตามมาตรา ๑๕๘^{๓๗} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นของการดำเนินการสอบราคา ผู้ฟ้องคดีได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างจนกระทั่งมีการทำสัญญาจ้างแล้ว แม้ผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ได้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีจะมีวงเงินไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้เสนอราคาและระบุผลงานโดยเปิดเผยไม่ได้ปกปิดแต่ประการใด ประกอบกับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคาและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะได้แสดงเจตนาตกลงทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไปโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี แต่ก็เป็นความสำคัญผิดที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิดดังกล่าวมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุข้างต้นจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕^{๓๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะยกเลิกสัญญาจ้างระยะเวลาได้ล่วงเลยจากวันเริ่มสัญญาไปเพียง ๑๑ วัน เท่านั้น นอกจากนั้น ตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจ้างยังกำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามข้อสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกสัญญาจ้างข้างต้นตามนัยข้อ ๕๙

^{๓๗-๓๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๘ ความสำคัญผิดตามมาตรา ๑๕๖ หรือมาตรา ๑๕๗ ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้

มาตรา ๕ ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต

ฯลฯ

ฯลฯ



วรรคหนึ่ง^{๓๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ การยกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๐/๒๕๕๐)

๑.๔.๓ การบอกเลิกสัญญาโดยอ้างข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองคู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยฝ่ายเดียว

การมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทำให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจที่จะปรับข้อสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการให้บริการสาธารณะจริงๆ เช่น ฝ่ายปกครองมีอำนาจที่จะยกเลิกสัญญาได้โดยฝ่ายเดียวด้วยเหตุที่สัญญานั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว เช่นเดียวกับการที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจพิเศษที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้โดยฝ่ายเดียว โดยเหตุผลเพื่อความจำเป็นในการให้สอดคล้องกับบริการสาธารณะ^{๔๐} ซึ่งปรากฏคำวินิจฉัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครอง ดังนี้

การที่ข้อสัญญาได้กล่าวถึงสิทธิแจ้งเลิกการบริหารจัดการทำเทียบเรือของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง โดยเอกชนผู้รับจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และมีได้กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการแจ้งเลิกข้อตกลงไว้ เป็นกรณีที่คู่สัญญาได้รับรองถึงการให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ว่าจ้างในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

^{๓๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๕๙ ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๐} วิชาญ วรรณูญ, ปิยะศาสตร์ ไชวพันธ์ และเจตน์ สดาวรศีลพร, ตำรากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ดอกเบี๊ยะ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๕.



มิได้ประพาศิตตสัญญา อันเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ แต่ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียว โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพาศิตตสัญญา ฝ่ายปกครองจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

ในคดีที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เมื่อก่อสร้างเสร็จได้ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการ แต่กรมธนารักษ์ไม่อาจดำเนินการได้ ต่อมาจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับไปดำเนินการชั่วคราวก่อน และผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการบริหารและดำเนินกิจการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแทน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงการจัดการบริหารและดำเนินกิจการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ได้ลงทุนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การบริหารจัดการรวมทั้งจัดจ้างทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารท่าเทียบเรือ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการประมูลจัดให้เช่าท่าเทียบเรือ และคณะกรรมการดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำข้อตกลงให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแทนนั้น ได้เกิดปัญหาการร้องเรียนและปัญหาอื่นๆ หลายปัญหา จึงมีมติเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอยกเลิกการบริหารท่าเทียบเรือและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการส่งมอบท่าเทียบเรือคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดสิทธิในประโยชน์อันพึงได้รับ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบริหารจัดการท่าเทียบเรือตามเดิมและเรียกค่าเสียหายจากการที่ได้ลงทุนไปแล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า บันทึกข้อตกลงที่พิพาทเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองตกลงมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์



เพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว บันทึกรายชื่อรถโดยสารสาธารณะที่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อความข้อ ๑.๓ (ก) ที่กล่าวถึงสิทธิแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และมีได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการแจ้งเลิกข้อตกลงไว้ จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้รับรองถึงการให้เอกสิทธิ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้ประพาศติผิดสัญญา อันเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากหลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริการสาธารณะ โดยหลักการนี้ถือเป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม และหากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการประมูลซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ และผู้ถูกฟ้องคดีด้วยได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือดังกล่าวในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีขึ้นและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐมากที่สุดแล้ว จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองบอกเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียว เพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์สาธารณะ การแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยบันทึกข้อตกลงพิพาทแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองใช้เอกสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองจำต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ทั้งนี้ เพราะการเลิกสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพาศติผิดสัญญา แต่เมื่อปรากฏว่าในการให้บริการท่าเทียบเรื่อนั้นตามบันทึกข้อตกลงได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการคิดค่าบริการแก่ผู้ใช้ท่าเทียบเรือในการใช้



บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเทียบเรือตามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น ประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทมิได้มีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณอาคารท่าเทียบเรือ และได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในบริเวณท่าเทียบเรือแต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำการปรับปรุงต่อเติมบริเวณภายในและภายนอกอาคารท่าเทียบเรือ โดยผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านค้า มินิมาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึกนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิโดยชอบตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาท และเป็นการเสี่ยงภัยเพื่อผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการแจ้งเลิกการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฯ ตามบันทึกข้อตกลงที่พิพาทแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๒)

๑.๕ การจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกสัญญา

โดยปกติแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามชำระหนี้โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ทำงานตามสัญญาแล้วเสร็จ หน่วยงานทางปกครองคู่สัญญามีหน้าที่ในการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นการชำระหนี้ตอบแทนให้แก่เอกชนคู่สัญญา เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญา อันมีผลทำให้สัญญาระงับไป ซึ่งอาจทำได้ ๓ วิธี^{๔๑} คือ

(๑) โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสัญญาที่ได้ทำขึ้นแล้วนั้นไม่ควรที่จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะเหตุผลบางประการที่คู่สัญญามีร่วมกัน จึงตกลงเลิกสัญญา อันเป็นลักษณะของการทำนิติกรรมอันใหม่เพื่อระงับสิทธิหรือระงับนิติสัมพันธ์อันเดิม

(๒) โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องการหรือเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่อาจดำเนินต่อไปหรือไม่อาจรักษาไว้ได้ต่อไป จึงทำคำเสนอขอเลิกสัญญาไปยัง

^{๔๑} ศนันทกรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๔๑๓-๔๑๕.

